锡山区鹅湖聚天才游乐场
“4·15”一般淹溺事故调查报告

2023年4月15日9时51分许，位于锡山区鹅湖玫瑰园内的锡山区鹅湖聚天才游乐场发生一起脚踏风车船侧翻事故，造成6人落水，其中2人因溺水经送医抢救无效死亡，直接经济损失约345万元。

事故发生后，区委区政府主要领导高度重视，率相关部门负责人第一时间赶赴现场指挥搜救工作，要求全力施救，最大程度减少人员伤亡，并依法依规做好事故处置、家属安抚等工作，迅速查明事故原因，同时深刻吸取教训，严防类似事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法》（市政府令第122号）的规定，受无锡市锡山区人民政府委托，成立了由区应急管理局为组长单位，区文体旅游局、锡山公安分局为副组长单位，区市场监管局、区交通运输局、区总工会为成员单位的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，迅速开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问、委托第三方检测鉴定、模拟实验和专家论证，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经

济损失等情况，认定了事故的性质和相关单位、人员的责任，提出了对事故相关责任单位、责任人员的处理建议和防范对策措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.锡山区鹅湖聚天才游乐场（以下简称“聚天才游乐场”）

成立于2020年4月15日，系涉事脚踏风车船的经营方，注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇鹅湖村蒋塘坝（无锡市鹅湖玫瑰园艺文化有限公司内）；经营者：程某贵；企业类型：个体工商户；经营范围：一般项目：游乐园服务；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.无锡市鹅湖玫瑰园艺文化有限公司（以下简称“玫瑰园艺公司”）

成立于2012年5月23日，注册地址：锡山区鹅湖镇鹅湖村蒋塘坝；法定代表人：张某；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：花卉的种植、培育、销售、技术服务、技术培训（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；花卉文化的研究与推广、交流；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售；糕点类食品制售（不含裱花蛋糕）；热食类食品制售；冷食类食品制售；自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）；住宿、垂钓、室内儿童游乐服务；文化创作与表演服务；艺术表演场馆；

化妆品、农具机械、园艺工具、建筑材料、化工产品（不含危险品）、日用品（不含烟花爆竹）、工艺品、体育器材的销售；蔬菜，水果，生、鲜食用农产品的零售；会议及展览服务；农业旅游资源的开发；农业旅游服务；景区管理；景区门票代理；景区讲解的服务；体育文化交流活动的组织、策划；文化艺术咨询、体育运动咨询服务与培训（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；设计、制作、代理及发布国内广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

3.苏州麦德宝游乐设备有限公司（以下简称“麦德宝公司”）

成立于2018年6月29日，系涉事脚踏风车船的生产、销售方。注册地址：苏州市高新区惠丰街35号1幢9室；法定代表人：陈某伟；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：生产、设计、销售游乐设备及相关电子产品，游乐设备领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，自营和代理上述货物和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），游乐设备租赁、文化艺术活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

4.无锡市大桥实验学校（以下简称“大桥实验学校”）

成立于2002年10月8日，注册地址：无锡市学前街38号、无锡市新区菱湖大道9号；法定代表人：顾某玉；经营范围：小

学、初中、高中（含国际课程实验班）教育。该校高中部高二年级共有4个班，其中（1）、（2）、（3）班为理科班，（4）班为文科班。

5.无锡市春秋国际旅行社有限责任公司（以下简称“春秋旅行社”）

成立于1985年8月15日，注册地址：无锡市滨湖区滴翠路82-60101整栋第二层、第三层、第六层；法定代表人：徐某颐；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：旅游业务等；持有《旅行社业务经营许可证》，许可文号：旅监管发【2011】180号，经许可经营业务：（一）境内旅游业务；（二）出境旅游业务；（三）入境旅游业务。

（二）与事故发生有关的情况

1.麦德宝公司生产、销售涉事脚踏风车船相关概况

麦德宝公司法定代表人陈某伟曾在鹅湖玫瑰园游玩时，看到园内有水上游乐项目，便主动结识聚天才游乐场的经营者程某贵并互留了联系方式。此后，陈某伟出售过两艘碰碰船给程某贵，并为其提供后续的维修保养服务。

2022年3月，陈某伟在为聚天才游乐场的碰碰船做保养时，程某贵提出购买脚踏风车船的想法，陈某伟表示其可以按照程某贵的要求定制生产，而且报价较其他公司更低、售后服务更好。程某贵要求陈某伟先生产制造一艘，并告诉陈某伟在苏州呼吸森林乐园内有类似的游船。此后，陈某伟自行前往苏州呼吸森林乐

园，实地测量了相关游船的尺寸，后根据手绘图纸生产制造了第一艘脚踏风车船（编号：12 号），并自行组织进行了检测。检测时，麦德宝公司将脚踏风车船放入自制水池中，再安排 8 名人员上船进行测试，通过目测查看船只吃水情况，并观察是否会发生倾覆。

2022 年 4 月 23 日，陈某伟将该艘脚踏风车船送至玫瑰园，经现场测试后，交付聚天才游乐场使用。交付后，陈某伟通过微信向程某贵告知该船的荷载人数为 3 至 4 人，行驶过程中人员不能随意走动、换人，并要穿戴好救生衣。

程某贵在经营一段时间以后，发现该脚踏风车船比较受欢迎，但受限于单次可乘坐的人数太少，导致生意有所影响。于是便向陈某伟提出再购买一艘脚踏风车船（约定售价 8000 元/艘），并要求加大船身尺寸，从而提高单次可乘坐人数。之后陈某伟按照要求，将连接浮箱的铁板加宽后，生产制造了第二艘脚踏风车船（即涉事船只，编号：11 号），因第二艘脚踏风车船的制作工艺和交付的第一艘脚踏风车船基本一致，于是在出厂时未再进行检测，后于 2022 年 5 月交付使用。

2.涉事脚踏风车船相关情况

涉事脚踏风车船，长 3640mm，宽 1700mm，高 2450mm，重 485kg，编号：11 号。以船只行进方向为正前方，底部左右两侧分别有 1 个铁质浮箱，浮箱之间由铁板相连，浮箱上方边缘设置了一圈铁质栏杆。前部设置了由铁杆构成的顶棚，顶棚上覆盖

一红色篷布。前中部设置了驾驶座位，座位前侧为控制台，控制台上有一方向盘，可控制船只移动方向，座位后侧有一风车笼，直径约1990mm，风车笼外侧一圈焊接了外延叶片，从船只左侧可进入该风车笼，通过踩踏提供动力。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

监控视频显示和现场有关人员回忆：4月15日上午8时20分，大桥实验学校高二年级学生、带队老师和春秋旅行社相关人员在该校学前街校区集合，8时25分，乘坐大巴统一前往鹅湖玫瑰园。9时20分许，3辆大巴陆续到达鹅湖玫瑰园，春秋旅行社带队人员带着学生、老师通过检票口，成队列统一入园后开始自由活动，王某喆、赵某伟、吴某凡、谢某熙、吴某轩、于某6名学生结伴同行。

9时30分许，6人行至聚天才游乐场，发现有水上游乐项目，经商议后决定租1艘游船进行游玩。王某喆向聚天才游乐场扫码支付80元后，临时工陈某、王某梅向6人发放橘黄色马甲式救生衣，并让其自行穿戴。

9时33分许，在程某贵的安排下，6人着救生衣登上11号游船。

9时35分至9时50分，6人乘坐游船在湖中游玩。

9时50分51秒，游船在换人踩踏过程中发生侧翻。

（二） 应急救援和处置情况

游船侧翻后，王某喆、赵某伟、吴某凡、谢某熙4人身着救生衣先后浮出水面，等待救援。

9时52分许，程某贵驾驶救生船到达事发水域，得知仍有2名学生尚未浮出水面，于是开始下水搜救。

9时53分许，在鹅湖玫瑰园执勤的6名荡口派出所特勤队员从游客处得知聚天才游乐场湖中有一艘游船侧翻并有人员落水后，迅速赶赴现场救援。

9时54分许，荡口派出所接到报警称“在鹅湖玫瑰园内有学生游客掉入水中”，该所立即指令民警、铁鹰同步前往处置，并第一时间通报鹅湖镇蓝天救援队，请求协助。

9时58分许，吴某轩被救上船，随后被立即送往锡山人民医院鹅湖分院进行抢救。据程某贵事后回忆，其在水下看到吴某轩身着救生衣被卡在风车笼处。

10时09分许，消防救援人员到达现场，王某喆、赵某伟、吴某轩、谢某熙四人被陆续救上岸。

10时11分，蓝天救援队人员到达现场，开始下水搜救。11时16分许，于某被救上船，此时未着救生衣，随后被立即送往锡山人民医院进行抢救。据谢某熙事后回忆，其在浮出水面后看到一件救生衣浮在水面上。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故共造成2人死亡。截至5月18日，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约345万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.经现场勘验、技术鉴定和专家论证：涉事游船的干舷在额定载荷试验中不满足安全试验的要求，且该船无设计说明书、计算书、关键零部件及关键焊缝探伤报告、产品铭牌、生产许可证和编号、产品使用说明书、检查维修说明及图样，船体周身无安全警示标志及额定乘员标注，不符合《水上游乐设施通用技术条件》（GB/T18168-2017）4.1.2d、4.1.5、4.1.6、4.1.17、5.5.1等条款的要求，存在缺陷，经检验判定为不合格。

2.根据模拟实验，结合监控视频，6名学生在乘坐涉事游船游玩过程中，因换人踩踏，部分人员集中向游船左舷艏部移动，游船产生以左横倾为主的力矩，此时游船的重力和浮力不在同一条垂线上，形成与左横倾力矩方向相反的复原力矩，但由于复原力矩不足，游船失去稳性后迅速向左大倾角横倾，发生侧翻。

（二）间接原因

1.企业主体责任原因

（1）聚天才游乐场安全管理严重缺失。在未取得水上游览活动项目批准，且未向所在地海事管理机构备案的情况下，擅自

开展水上游览经营活动[1]；未按要求配备满足相应水上游览项目安全管理需要的专职项目管理员和专职救生员；未建立健全本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；未按照规定制定本单位生产安全事故应急救援预案，并未定期组织演练；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未定期开展事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除事故隐患。这是本起事故发生的主要原因之一。

（2）玫瑰园艺公司未依法履行安全管理职责。对聚天才游乐场的安全生产工作统一协调、管理不到位，对发现的安全问题未及时督促整改；未与聚天才游乐场签订专门的安全生产管理协议，也未在签订的租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。这是本起事故发生的主要原因之一。

（3）麦德宝公司未依法履行产品质量责任和义务。生产、销售的涉事游船未经正规设计、质量管控，未经检测即交付使用，存在缺陷，不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求。这是本起事故发生的主要原因之一。

2.职能部门监管原因

锡山区文化体育和旅游局：作为区文体旅游行业安全生产专项整治工作的牵头部门，督促旅游经营者严格落实安全生产主体责任措施不彻底，未联合相关执法部门对鹅湖玫瑰园未备案经营

[1]《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法》第六条　非通航水域的水上游览经营活动，旅游经营者应当将水上游览活动项目批准文件、游览活动说明和法定登记、检验的船舶及其船员适任材料等，在开业15日前向所在地地方海事管理机构备案。

的水上游览项目采取强制关停等措施，未采取有效措施彻底消除已排查发现的问题隐患。

3.属地政府管理原因

鹅湖镇人民政府：组织开展文体旅游行业安全生产专项整治工作不深入不彻底，未及时研究解决辖区内安全生产突出问题，对相关旅游经营者的安全生产状况开展监督检查不力，未及时发现并消除事故隐患，未对上级部门移送的问题隐患做好隐患排查整治的闭环管理工作。

（三）事故性质

经调查认定，锡山区鹅湖聚天才游乐场“4·15”一般淹溺事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据相关规定，现将相关责任认定和处理意见建议如下：

（一）司法机关已采取措施人员

1.程某贵，聚天才游乐场经营者，因涉嫌重大责任事故罪，于2023年4月16日被刑事拘留，于8月23日移送检察机关审查起诉。

2.程某娟，玫瑰园艺公司实际经营人，因涉嫌重大责任事故罪，于2023年4月16日被刑事拘留，于8月23日移送检察机关审查起诉。

3.陈某伟，麦德宝公司法定代表人、总经理，于2023年4月16日被刑事拘留，于2023年5月16日被取保候审。建议公安部门依法开展后续处置。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.聚天才游乐场。建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[2]的规定给予行政处罚。

2.玫瑰园艺公司。建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

3.麦德宝公司。建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

4.玫瑰园艺公司法定代表人张某。建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]的规定给予行政处罚。

（三）建议提请区纪委监委处理的人员

1.郁某，锡山区文体旅游局副局长。作为区文体旅游部门安全生产工作的分管负责人，未有效组织开展全区文体旅游行业安全生产专项整治工作，对排查发现的问题隐患督促整改不力。对事故的发生负有领导责任。

2.钱某，鹅湖镇副镇长。未严格落实地方党政领导干部安全生产责任制，组织分析所分管文体旅游行业安全生产形势不深入，研究解决安全生产问题不彻底，未有效组织开展辖区内文体旅游

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

行业安全生产专项整治工作，对排查发现的问题隐患实施闭环管理失察。对事故的发生负有领导责任。

3.顾某明，鹅湖镇政法和社会管理局文化旅游科副科长（于2022年2月至10月期间，主持科室工作）。作为科室安全生产工作的分管负责人，督促辖区内相关旅游经营者落实安全生产主体责任不力，组织开展安全监督检查不到位，未有效落实隐患排查整治的闭环管理工作。对事故的发生负有监管责任。

4.朱某石，鹅湖镇政法和社会管理局文化旅游科工作人员。作为安全生产检查的直接责任人，工作责任心不强，履职不到位，未严格按照要求对辖区内相关旅游经营者开展安全检查，未及时发现并消除事故隐患。对事故的发生负有监管责任。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，为切实落实党政领导责任、属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下建议：

（一）全面开展文体旅游行业安全生产集中治理

要针对文体、旅游行业领域暴露出的问题，开展针对性集中治理。文体旅游部门要全面摸排全区各类文体、娱乐、旅游经营场所，登记建册，掌握底数清单。围绕重点领域、重点场所等整治重点，聚焦小景区、郊野景区等易疏漏环节，全面开展安全隐患大起底大排查工作。尤其是对涉水经营项目，要加大隐患排查整治力度，举一反三、补齐短板、堵塞漏洞。其他相关部门要根

据各自安全生产职责，立即对安全生产重点领域开展“地毯式”排查整治。坚持传统行业领域整治力度不松，新兴业态跨前防范，严查各类安全生产盲区、死角、留白区域，做到一处不落，一查到底。

（二）明确监管职责，健全长效机制

文体旅游安全生产专委会要按照《关于进一步明确锡山区部分行业领域安全监管职责的通知》要求，将小景区、郊野景区等监管盲区、漏洞尽快纳入日常监管，压紧压实各方责任，尤其是压实旅游景区出租方、承租方的安全生产主体责任。要完善文体旅游行业分级分类监管机制，督促辖区A级景区、小景区、郊野景区、乡村旅游点、专营性游乐场所、旅行社等建立健全隐患排查治理台账，定期开展自查自纠，推动实现文旅行业隐患登记、整改、销号全过程管理。要充分发挥各专委会成员单位和区相关部门的专业指导优势，对难点痛点问题建立联商联审联合，确保问题第一时间解决。要寓教于查，以案示警、以案促改，推动生产经营单位向“我要安全”转变。要严格落实领导带班制度和24小时值守制度，分析研判寒暑假、春秋游等重要时间节点安全风险，做好动态监测、组织保障、应急救援等防范工作。

（三）加大监管执法力度，抓好隐患整改闭环

要深刻吸取本起事故教训，由文体旅游部门牵头明确文体旅游经营场所的基本安全要求，指导旅游经营者加密一线从业人员救助技能培训频次，安全管理人员和救生员非合格不上岗，切实

压实企业安全生产主体责任。要坚持严字当头、动真碰硬，深入排查并消除涉水经营场所、学生防溺水安全管理等方面存在的事故隐患，抓好各环节隐患排查整治的闭环管理工作，坚决杜绝同类事故的发生。要坚持问题导向和效果导向，对排查发现的问题隐患要立行立改，从严从快处理，防止风险累积、酿成事故。要坚持全面查摆，问题隐患依法查处，整改不到位的一律停业整顿，整改后仍不符合要求的，坚决予以取缔。要定期将违法典型案例向社会公布、曝光，形成有力震慑。

（四）加强教育培训，提升应急救援能力

各板块、各有关部门要加强安全宣传“五进”力度，深入学校、社会团体、村（社区）开展安全教育培训，通过举办专题讲座、开展宣传活动、应急救援实操、公众号推广、公告栏公示等方式，多角度宣贯文体旅游行业领域的安全防范知识。要通过护苗行动、家校联动等工作，切实提升未成年人防溺水安全意识，提高自救互救能力，从实从细筑牢防溺水安全防线。各板块要进一步加强应急救援体系建设，依托现有资源、力量，充实应急救援人员、物资储备，加强网格联动，致力打通应急救援工作“最后一公里”。水域面积较多和有水上游览活动项目的板块要定期开展实战化水上应急演练，以演促练，以练为战，切实提升应对突发事件处置能力和部门协同联动作战能力，确保关键时刻能够快速行动，拉得出、用得上、打得赢。

锡山区鹅湖聚天才游乐场

“4·15”一般淹溺事故调查组

2023 年 9 月 25 日